

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001995

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 15 JUN 2023

VISTO:

El memorando N°471-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 12 de junio de 2023, el Informe técnico Final N°010-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD de fecha 12 de junio de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (18) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-T N°000938 -2022 de fecha 24/02/2022, (...) se resuelve: **ARTICULO 1.- APROBAR EL CONTRATO**, por servicios personales según el anexo que forma parte del presente, suscrito por la Unidad Ejecutora.



Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, la CPPADD de la UGEL-TOCACHE, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.



Que, mediante Informe N°01-2023-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP/MRC, de fecha 04/01/2023, la Especialista en Convivencia Escolar, en sus conclusiones indica:

Se realiza la atención del caso reportado a la plataforma SISEVE de un presunto hecho de violencia sexual – seducción de menores, por parte del docente Álvaro Tomassino Martín Avelino, docente contratado de la I.E 0323 Jorge Chávez Uchiza, se da las orientaciones y formatos al director para su atención. Sin embargo, no se cumple en la fecha prevista por la plataforma a pesar de haberse enviado los formatos requeridos.

Que, este colegiado bajo el análisis y estudios de los documentos aprecia:



Que, el acta de fecha 19 de mayo de 2023: Siguiendo las 10:45 am del día 19 de mayo de 2023 la sec. Técnica y la especialista psicóloga se constituyeron insitu a la I.E 0323 Jorge Chávez – Uchiza para recabar información referente al caso del año 2022, sobre el presunto caso de violencia sexual - seducción de menores reportando a la plataforma de Siseve, por parte del docente Álvaro Tomassino Martín Arévalo, hacia la menor de iniciales M.T.C del 4to grado de secundaria.

(...)

Siguiendo las 11:00 am del día 19 de mayo de 2023, la sec. Técnica y la especialista de convivencia Psicóloga y el Director de la I.E 023 Jorge Chávez – Uchiza, nos encontramos en la I.E mencionado esperando al sr. Ever Ticliahuanca Cano, padre de la menor de iniciales M.T.C. para que pueda dar su declaración referente al caso reportado en el siseve. Habiendo sido citado para el día 19 de mayo de 2023, ha horas de las 10:00 am en la I.E 023 Jorge Chávez – Uchiza, siendo que el padre de la menor no se apersono, según la citación, pasamos a retirarnos de la I.E.



Que, este colegiado aprecia el acta de denuncia de fecha 28/12/2022, en el cual se aprecia la voluntad espontanea del Sr. Elver Ticliahuanca Cano, DNI N°44370060, padre de la alumna M.T.C, quien da el permiso y consentimiento correspondiente para que el ex docente contratado, frecuente a su menor hija. Por ende, al no contar con más datos que acrediten alguna imputación como falta del ex docente contratado Albaro Tomassino Martín Avelino, dentro del marco de la Ley N°29944 y su D.S N°004-2013-ED, se presume que existe un delito bajo la figura de la seducción, el cual debe ser investigado por las autoridades correspondientes.

Que, el Sr. Elver Ticliahuanca Cano, DNI N°44370060, a pesar de haber sido citado, para que brinde más detalles de lo que ha denunciado en fecha 28/12/2022, no se apersonó desconociendo sus motivos, si este caso de por medio está involucrada su menor hija, queda demostrado el desinterés o poco o nada le interesa. Por tanto, este colegiado al no tener más medios probatorios en contra del ex docente contratado, u otros indicios no se puede instaurar PAD, debiendo darse por archivado la presente investigación disciplinaria.



Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- "Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario". De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED **Art- 78**

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica



Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente:



De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 Numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *"Las entidades deben presumir que los administrados actúan apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos de medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterria).

Que, este colegiado no cuenta con medios probatorios idóneos o que por lo menos acrediten alguna falta en contra del ex docente contratado Albaro Tomassino Martín Avelino, dentro del marco de la Ley N°29944 y su D.S N°004-2013-ED, como falta, más bien se presume otra figura delictiva, la cual este colegiado no se puede pronunciar



Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **no existe mérito** suficiente para **IMPONER** sanción administrativo disciplinario, al prof. Álvaro Tomassino Martín Avelino, docente contratado de la I.E 0323 Jorge Chávez Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martín, por cuanto del estudio y análisis del presente PAD no ha quedado acreditado la imputación en contra del docente antes mencionado.

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, Ley N°31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:



ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario al Prof. Albaro Tomassino Martín Avelino, ex docente contratado en I.E N°0323, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martín; por no quedar acreditado la imputación dentro del marco de la Ley N°29944 y su D.S N°004-2013-ED, lo que presume este colegiado es una posible figura delictiva, y por tanto es el padre de familia denunciante quien tiene que poner de conocimiento a las autoridades correspondientes; **disponiéndose el archivo correspondiente de todos los actuados.**

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, Presidente de la CPPADD, y al Director de la UGEL Tocache para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/CPADD